

0054365-03.2012.8.26.0222

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... SAMUEL MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, §3º, do Código Penal, porquanto, segundo a denúncia, entre os dias 07 de maio de 2012 e 06 de julho de 2012, na cidade de Pradópolis, nesta comarca de Guariba, o denunciado, adquiriu uma bicicleta da marca Gallo, tipo Mountain Bike, de cor branca, coisa que, pela desproporção entre o seu valor e o preço e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

1ª Vara Judicial

Rua Feres Sadala, 761, Guariba - SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0054365-03.2012.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0054365-03.2012.8.26.0222

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tiago Samuel Machado

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI

Vistos.

TIAGO SAMUEL MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, §3º, do Código Penal, porquanto, segundo a denúncia, entre os dias 07 de maio de 2012 e 06 de julho de 2012, na cidade de Pradópolis, nesta comarca de Guariba, o denunciado, adquiriu uma bicicleta da marca Gallo, tipo Mountain Bike, de cor branca, coisa que, pela desproporção entre o seu valor e o preço e as condições de quem as ofereceu, dever-se-ia presumir obtida por meio criminoso.

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2015 (fls. 100), o réu foi citado por edital e o processo suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 152). Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente (fls. 235) e apresentou resposta à acusação (fls. 246/247).

Durante a instrução foi colhida a prova oral (fls. 363 e 393/394).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu (fls. 397/400), nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pela absolvição, por falta de provas (fls. 403/406).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Quanto à materialidade, tenho que está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de (fls. 03/04), auto de entrega (fls. 05), auto de avaliação (fls. 10), bem como pela prova oral produzida. A autoria, de igual forma, é certa e indubitosa.

A vítima Gustavo Henrique Batista, ouvido na delegacia de polícia, disse "Que no dia 7 do março de 2012 teve sua bicicleta furtada por um indivíduo desconhecido no ginásio de esportes. Que no dia 6 de julho de 2012 o declarante recebeu a ligação de um amigo informando que sua bicicleta estava em uma borracharia na posse de Tiago Samuel Machado. Diante dos fatos foi até a borracharia e lá chegando deparou-se com Tiago na posse de bicicleta sendo desta da marca galo de cor branca aro 26, 7 marchas porém a mesma havia sido raspada estava na cor alumínio e também havia trocado as marchas, estava com 18 marchas, sendo certo que Tiago saiu com a sua bicicleta e o declarante saiu seguindo mesmo até ter certeza que era realmente a sua bicicleta e quando estava na Avenida Monte Sereno já tendo certeza de que a bicicleta que estava na posse de Tiago era mesmo sua o declarante se acionou uma viatura da polícia militar e passou as informações estes deslocaram até o endereço fornecido encontraram uma bicicleta. Que Thiago disse que comprou bicicleta de uma pessoa desconhecida e pagou pelo mesmo valor de R\$ 100. O declarante informa também que ficou sabendo que o autor do furto de sua bicicleta foi um indivíduo conhecido pela alcunha de curau e este reside na Rua Santos Dumont próximo ao mercado de frios" (fls. 08). Em juízo, confirmou o quanto dito. Soube que a bicicleta estava na bicicletaria, pois o dono era seu amigo e o informou. Reconheceu o bem pelo número do chassi. Esperou o acusado sair da bicicletaria e ligou para a polícia. Ao ser surpreendido, o acusado alegou ter comprado de um terceiro, por menos de quinhentos reais, enquanto havia pagado cerca de um mil e oitocentos reais.

A testemunha Valquíria Aparecida Lucas Batista, ouvida na delegacia, disse que "É mãe de Gustavo Henrique Batista que no dia 7 do cinco de 2012 e seu filho teve sua bicicleta furtada por um indivíduo desconhecido. No entanto Gustavo conhece um indivíduo. Que no dia 6 do sete de 2012 Gustavo recebeu uma ligação de um amigo informando que sua bicicleta estava em uma borracharia na posse de Thiago Samuel Machado. Valquíria e Gustavo ligaram para a polícia militar e passaram as informações este deslocaram até o endereço fornecido e encontraram a bicicleta" (fls. 06). Em juízo, confirmou o quanto dito. Disse que pagou cerca de dois mil pelo bem.

Ouvida em juízo, a testemunha Rogério Teixeira Pereira disse que não se recorda dos fatos. Que leu seu BOPM e confirma os fatos, sendo advertido pelo MM. Juiz sobre a leitura de peças. Que o acusado não é conhecido nos meios policiais.

Ouvida em juízo, a testemunha Carlos Henrique Bergamin disse que não se recorda dos fatos. Que leu seu BOPM e confirma os fatos. Que a vítima presenciou o réu na rua com a bicicleta e a reconheceu. Que não se recorda de ter visto a bicicleta em uma borracharia. Que na época dos fatos o réu não era conhecido.

O réu Tiago Samuel Machado não foi ouvido perante a Autoridade Policial, porque em lugar incerto e não sabido (fls. 23). Em juízo, negou os fatos. Disse que comprou a bicicleta para poder trabalhar, pelo valor de R\$ 300,00. Não conhecia o vendedor. Um desconhecido lhe ofereceu em via pública e aceitou. Não desconfiou da origem ilícita do bem. Atualmente trabalha.

Pois bem.

Após a instrução processual, tenho que é caso de condenação do acusado pelo delito de receptação.

Como cediço, o delito de receptação possui a seguinte descrição típica: "Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso".

No caso dos autos, restou da instrução probatória que a polícia, após chamado da vítima, logrou encontrar o acusado na condução da bicicleta produto de crime.

O réu, por sua vez, disse em juízo que adquiriu o bem de um desconhecido, em via pública, pelo valor de R\$ 300,00.

Assim, verifico que o acusado receptou culposamente, já que pelo local onde foi

adquirido e pela condição de quem a ofereceu (desconhecido e oferta em via pública), bem como pelo valor entregue pelo bem, isto é, menos de 4x o valor da avaliação (fls. 10), era presumível que se tratava a coisa de produto de crime. Portanto, é evidente que uma pessoa de mediana prudência e discernimento iria ao menos desconfiar da procedência ilícita do objeto.

Esclarecedoras e suficientes às provas produzidas nos autos, vez que comprovadas a materialidade e autoria do delito, é de rigor a condenação do réu pelo delito de receptação culposa.

Passo a dosar a pena.

Consideradas as diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes (Apenso de FA), motivo pelo qual fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente, no entanto, a agravante da reincidência. A fls. 09 do apenso de F.A revela condenação transitada em julgado, cuja pena foi extinta em 02/2009 e os fatos se deram em 2012. Assim, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa, no piso.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena acima definitiva.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, pois inobstante a reincidência do acusado, tenho que suficiente para reprovação da conduta.

Porque socialmente recomendável, com fulcro no § 2º do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de uma prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo, em conta única do juízo, a ser indicada pelo juízo da execução. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal que a Justiça Pública e CONDENO TIAGO SAMUEL MACHADO à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, como incurso no art. 180, §3º, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de uma prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo, em conta única do juízo, a ser indicada pelo juízo da execução.. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Diante do regime, concedo ao acusado o apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao T.R.E. para o fim do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD.

Nos termos do § 2º do art. 201 do Código de Processo Penal, intinem-se a vítima, por carta, do teor desta sentença.

P.R.I.C.

Guariba, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA